



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1364/2023
מס' בקשה: 5/1365/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשים:

1. אבי רואיף
2. מרים קדרון
3. יואב שניצר
4. דן הורסקי
5. דניאל בז'רנו
6. טליה בז'רנו
7. יהודית שנדר
8. יעקב טבחוביץ'
9. אברהם טולדנו
10. ליאור קדרון
11. אלירן סימוני
12. לורט שימנוביץ
13. עירית גילת
14. אורי ברנר
15. טיירי שימנוביץ
16. רוסו פאול וויליאם

באמצעות ב"כ: עו"ד אדלר איסר

ויצמן 2, תל אביב - יפו

טל': 0587117331

דוא"ל: office@aviweinroth.com

נגד

המשיבים:

1. אריה בהיר
2. אור אל בן ארי
3. רם שכטר

באמצעות ב"כ: עו"ד ג'ורג'י עמיר ו/או קלפה מזל

התקשורת 5 אשדוד

טל': 086409480 פקס: 088567403

דוא"ל: amirgeo@bezeqint.net



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1364/2023
מס' בקשה: 5/1365/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. **גבעת אנדרומדה יפו בע"מ** - נמחקה (החלטה מיום 20.11.2023)

5. **נתון ניהול אנדרומדה בע"מ** - נמחקה (החלטה מיום 20.11.2023)

החלטה

1. בקשה למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשיבים 1-3, בעלי דירות בבית משותף וחברי 'הנציגות הכוללת' בבית המשותף, לגבות כספים מבעלי הדירות בבית המשותף לצורכי החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, חלף גבייתם על ידי מתחזק הבית המשותף, ולעכב בידיהם או בידי מי מטעמם כספים אלה.

העובדות הצריכות לעניין וההליך

2. עניינה של הבקשה בבית משותף ברחובות הימית 68, 70, 70א, לואי פסטר 3א ויהודה מרגוזה 50א בתל אביב יפו, הידוע בשם 'פרויקט אנדרומדה', הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 8 בגוש 7259 (להלן - "הבית המשותף").
3. בהתאם לצו רישום הבית המשותף מיום 15.5.2011, מורכב הבית המשותף ממבנה אחד בן ארבעה אגפים וכולל 177 דירות. לימים, הושלמה בנייתו של אגף נוסף בבית המשותף, אשר טרם נרשם (על דירותיו) בפנקס הבתים המשותפים.
4. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר נרשם ביום 15.5.2011 ותוקן ביום 20.6.2017 (להלן - "התקנון המוסכם"). בהתאם לתקנון המוסכם, הבית המשותף יתנהל כ'בית מורכב', כהגדרתו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. בהתאם, הרכוש המשותף בתחומי כל אגף יוצמד לדירות שבאותו אגף, כמפורט בתשריט שצורף לצו רישום הבית המשותף. הרכוש המשותף שאינו נכלל בתחומי האגפים יקרא 'הרכוש המשותף הכללי'. תכוננה נציגויות נפרדות לכל אגף, האמונות על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בתחום האגף, וכן 'הנציגות הכוללת', האמונה על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף הכללי. לכל אגף יהא חבר אחד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1364/2023
מס' בקשה: 5/1365/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בנציגות הכוללת (סעיפים 11.1-11.8 לתקנון). עוד בהתאם לתקנון המוסכם, "הנציגות ינהלו את הבית המשותף באמצעות חברת ניהול" (סעיף 11.12 לתקנון), כהגדרתה וכמפורט בסעיף 10 לתקנון המוסכם.
5. המבקשים הם בעלים של דירות בבית המשותף (להלן - "המבקשים").
6. המשיבים 1-3 הם בעלים של דירות בבית המשותף ונמנים עם חברי הנציגות הכוללת' (להלן - "המשיבים").
7. חברת הניהול, המנהלת והמתחזקת הבית המשותף ממועד אכלוס הבית המשותף, היא חברת גבעת אנדרומדה יפו בע"מ (להלן - "חברת הניהול"), לרבות באמצעות חברת נתון אנדרומדה ניהול בע"מ. חברת הניהול עונה על הגדרת 'מתחזק', כקבוע בהוראות סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין.
8. בהלימה לתקנון המוסכם, עם אכלוס הבית המשותף חתמו בעלי הדירות בבית המשותף על 'הסכם ניהול ושירותים' עם חברת הניהול (להלן - "הסכם הניהול"), אשר צורף נספח ב' לבקשה.
9. בהודעה בכתב של המשיבים מיום 31.10.2023, התבקשו כל בעלי הדירות בבית המשותף "להעביר החל מחודש נובמבר את דמי הניהול החודשיים לחשבון הנציגות שפתחנו לצורך זה". זאת, כמצוין בהודעה, בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלו המשיבים לפיו הוראות התקנון המוסכם מסדירות סמכות הנציגות הכוללת' לעשות כן. בתוך כך, יופקדו הכספים בחשבון הנציגות, המפוקח על ידי רואה חשבון, ו"השירותים יינתנו בהשוואה לסל שירותים שהיה נהוג בתחילת 2023". עוד בהתאם להודעה, "כיוון שמהלך זה הינו חוקי לחלוטין, בהלימה לתקנון ומגובה משפטית, הנציגות מתחייבת לספק הגנה משפטית במימונה לכל הדיירים שישתפו פעולה עם המהלך, במידה ותוצג טענה כנגדם" (נספח ד' לבקשה).
10. כנטען בבקשה, המשיבים פועלים לביטול ההתקשרות עם חברת הניהול שלא כדין, מבלי שהתקבלה החלטה ברוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף. בתוך כך, נוקטים המשיבים בפעולות בשם 'הנציגות הכוללת', הגם שזו אינה מכהנת כדין בהעדר פורום חוקי, ולכתחילה בהעדר סמכות לגוף זה לפעול לביטול ההתקשרות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1364/2023
מס' בקשה: 5/1365/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עם חברת הניהול. בכלל זאת, הודעת המשיבים מיום 31.10.2023, המורה לבעלי הדירות בבית המשותף להעביר תשלום דמי הניהול לידיהם, מנוגדת לתקנון המוסכם ולהסכמי הניהול לפיהם התשלום יבוצע במישרין לחברת הניהול. עוד כנטען, בנסיבות אלה התריאה חברת הניהול כי לא יעלה בידה ליתן שירותי ניהול והחזקה לבית המשותף.

11. ברקע הדברים, תביעה שהגישו ביום 19.1.2023 בעלי דירות בבית המשותף (ובכללם המשיב 1) ו'הנציגות הכוללת' נגד חברת הניהול, מנהלה, חברת נתון אנדרומדה ניהול בע"מ, והמבקש 1 (תביעה שמספרה 5/116/2023 המתבררת לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין בתל אביב יפו, דגנית קציר ברין). בגדרה של תביעה זו, עתרו התובעים לסעדים שעיקרם סעד הצהרתי בדבר בטלות הסכם הניהול, לרבות מחמת היותו הסכם אחיד מקפח והיות ביטולו כדין על ידי התובעים על פי הודעת ביטול מיום 18.1.2023; צו מניעה האוסר על חברת הניהול וחברת נתון אנדרומדה ניהול בע"מ ליתן שירותי ניהול בחלוף 3 חודשים ממועד מתן פסק הדין או קודם לכן על פי החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף; וכן סעד הצהרתי לפיו החלטות שהתקבלו באסיפה כללית שלא מן המניין של בעלי הדירות באגף 4 בבית המשותף מיום 22.1.2023, בין היתר, למינוי המבקש 1 כנציג אגף 4 ב'נציגות הכוללת', בטלות ומבוטלות.

12. בהחלטה מיום 13.11.2023 הוריתי מחיקת חברת הניהול וחברת נתון אנדרומדה ניהול בע"מ מהבקשה, משלא התבקש בעניינן סעד זמני, וכן מועד להגשת תגובת המשיבים.

13. ביום 19.11.2023 הגישו המשיבים תגובה לבקשה דנן. בגדרה, עתרו לדחיית הבקשה בגוללם קורות ניהול הבית המשותף ממועד אכלוסו, עובר לפועלו של מר חיים גייר, בעל השליטה בחברת הניהול ובעלים של כ-30 דירות בבית המשותף, וכלה במינוי מנהל חברת הניהול ו"אנשי שלומו" של מר גייר, כך לשון התגובה, תוך נקיטה של אלה דרך פעולה של איומים והפחדה כלפי בעלי הדירות בבית המשותף והדירים בו. כנטען, בשנתיים האחרונות התחוויר לבעלי הדירות בבית המשותף כי חברת הניהול וחברת נתון אנדרומדה ניהול בע"מ "עושות בכספי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1364/2023
מס' בקשה: 5/1365/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדיירים כבשלהן תוך התנהלות שערורייתית בתחזוק המתחם, לצד גידול חריג בהוצאות החזקת הבית המשותף וניהולו. הבקשה דנן היא למעשה בקשת חברת הניהול, המבקשת "בהמשך השליטה על כספי הדיירים ועל רכושם", בהחזיקה אף בכספי פקדונות של הדיירים בהיקף של מיליוני שקלים, זאת, חרף כשלים בהתנהלות חברת הניהול, לרבות "אי סדרים כספיים, מתן שירותים ברמה ירודה והזנחת השטחים הציבוריים", כמפורט בתגובה. עוד כנטען, הסכם הניהול הוא הסכם אחד מקפח, לרבות הוראותיו הסותרות הוראות התקנון המוסכם מכוחן עומדת לבעלי הדירות, הם ולא אחרים, הזכות להתקשר עם חברת ניהול לבחירתם, לרבות החלפתה. כנטען, לנוכח הפרת חברת הניהול חובותיה יש לראות הסכם הניהול כבטל. בתגובה הוסיפו המשיבים ועמדו על הליכים משפטיים קודמים שהתנהלו בין הצדדים ובעניין ניהול הבית המשותף, מבלי לציין דבר ההליך התלוי ועומד לפני כבוד המפקחת הבכירה קציר ברין (תביעה שמספרה 5/116/2023).

14. בהחלטה מיום 19.11.2023 הוריתי למשיבים להוסיף עמדתם לעניין הודעתם בכתב לבעלי הדירות בבית המשותף מיום 31.10.2023, האם אינה מאיינת הסעדים שהתבקשו בתביעה שמספרה 5/116/2023, וכן מקור סמכותם לגבות במישרין מבעלי הדירות בבית המשותף חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף.

15. בתגובה מיום 21.11.2023 טענו המשיבים, כי אין כל "קשר הדוק" בין הבקשה דנן להליכים שונים "שמתנהלים בין דיירים אחרים למתחזקת". לנוכח הוראת התקנון המוסכם, לפיו "ניהול כספי הבית יהיה בידי מי שהנציגות תקבע", מוסמכת הנציגות הכוללת להורות לבעלי הדירות להעביר חלקם בהוצאות החזקה והניהול של הרכוש המשותף בבית המשותף לנציגות, בהינתן כי "כלו כל הקיצין מהתנהלות חברת הניהול", כך לשון המשיבים. עוד כנטען, בעלי הדירות אינם חייבים להעביר חלקם בהוצאות החזקה והניהול לחברת נתון אנדרומדה ניהול בע"מ, משהסכם הניהול לא נחתם עמה.

16. בתשובה לתגובה הוסיפו המבקשים וטענו כי פעולת המשיבים אף סותרת החלטות שהתקבלו בישיבת 'הנציגות הכוללת' מיום 2.9.2023. בהתאם להחלטות אלה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1364/2023
מס' בקשה: 5/1365/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניהול הבית המשותף ימשיך להיעשות על ידי חברת ניהול ובמהלך חודש אוקטובר 2023 תתקיים אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף במסגרתה תציג הנציגות הכוללת "האופציות השונות של חברת ניהול והדיירים יידרשו להצביע ולבחור את חברת הניהול המתאימה ביותר". כנטען, טרם כונסה אסיפה כללית וממילא טרם התקבלו החלטות כדין לעניין החלפת חברת הניהול כנדרש בהתאם לתקנון המוסכם.

17. ביום 23.11.2023 התקיים לפניי דיון לבירור הבקשה. לאחר שנשמעו טענות הצדדים, נתתי בידי המשיבים ארכה בת 7 ימים ליתן עמדתם לעניין קבלת הבקשה, מבלי שיהא באמור כדי לגרוע זכויות המשיבים ובעלי הדירות בבית המשותף וטענותיהם בהתייחס לחברת הניהול, לרבות כנטען בהליך התלוי ועומד (תביעה שמספרה 5/116/2023).

18. המשיבים הודיעו כי הם עומדים על התנגדותם לבקשה.

19. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בבקשה.

דיון והכרעה

20. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

21. בהתאם להוראות תקנות 94-95 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין". בתוך כך, רשאי בית המשפט ליתן סעד זמני "אם שוכנע, על בסיס ראיות מספקות לכאורה בקיומה של עילת תביעה, בקיום התנאים למתן הסעד כאמור בפרק זה ובנחיצות הסעד הזמני לצורך הגשמת המטרה." אשר לשיקולים שעל בית המשפט לשקול בהחלטתו אם ליתן סעד זמני, היקפו ותנאיו, יבואו בין השאר השיקולים הבאים: (1) הנזק שעלול להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שעלול להיגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק העלול להיגרם לאדם אחר או לעניין ציבורי; (2) אם אין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1364/2023
מס' בקשה: 5/1365/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעד אחר שפגיעתו במשיב קלה יותר, המשיג את התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני; 3) תום לבם של בעלי הדין, הן בקשר לגוף העניין והן בקשר להגשת התביעה ובקשת הסעד הזמני, והאם המבקש לא השתהה יתר על המידה בנסיבות העניין בהגשת כתב התביעה או בהגשת הבקשה לסעד זמני. "אשר לבקשה למתן צו מניעה זמני, מוסיפה הוראת תקנה 109 לתקנות סדר הדין האזרחי ומורנו, כי "בית המשפט רשאי להורות למשיב להימנע מלעשות או להימנע מלהוסיף ולעשות, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, פעולה כלשהי, אם שוכנע כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצועו הראוי של פסק הדין."

22. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, על המבקש צו מניעה זמני להוכיח התקיימות התנאים הבאים: האחד, קיומה של עילת תביעה על בסיס ראיות מספקות לכאורה. לעניין זה, על המבקש להוכיח כי קיימת שאלה הראויה לדיון וכי סיכויי התביעה טובים. השני, מאזן הנוחות בין הצדדים, במסגרתו על המבקש להוכיח כי הנזק שייגרם לו, ככל שלא יינתן הסעד הזמני, לרבות ההכבדה על ביצוע פסק הדין, עולים על הנזק וההכבדה שייגרמו לצד השני ככל שיינתן הסעד. בין שני תנאים אלה מתקיים יחס של מעין "מקבילית כוחות", כך שככל שיגבר משקלו של האחד, יפחת זה של האחר. ככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש הסעד לזכות בתביעתו גבוהים, יקל עמו בדרישת מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 5284/17 עלי נ' עזובון המנוח יוסף עלי, פסקה 21, פורסם ב"נבו" (15.10.2017); רע"א 2996/14 פינסון נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, פסקה 3, פורסם ב"נבו" (22.5.2014); רע"א 1379/16 נופי נ' נופי, פסקאות 4-5, פורסם ב"נבו" (3.4.2016); דודי שוורץ סדר דין אזרחי - חידושים, תהליכים ומגמות (תשס"ז), 390-404). השלישי, מידתיות, לאמור האם אין סעד אחר שפגיעתו במשיב קלה יותר, המשיג את התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני. הרביעי, תום ליבם של בעלי הדין, בבחינת שיקולי צדק ויושר, לרבות העדר השתהות המבקש יתר על המידה בנסיבות העניין בהגשת הבקשה לסעד זמני או כתב התביעה.

23. במיושם לענייננו, בהתייחס לעילת התביעה ולסיכויי הצלחתה, סבורני כי עלה בידי המבקשים להוכיח קיומה של עילת תביעה, משעלה בידי המבקשים להוכיח כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1364/2023
מס' בקשה: 5/1365/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיימת שאלה הראויה לדיון, כי אין המדובר בתביעת סרק וכי יש למבקשים סיכויים להצליח בה. אבאר:

24. אין חולק, כי בהתאם להוראות התקנון המוסכם ניהול הבית המשותף והחזקתו ייעשה על ידי חברת ניהול, 'מתחזק' כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין (סעיפים 10.1-10.13 לתקנון). עוד אין חולק, כי בעלי הדירות בבית המשותף חתמו על הסכמי ניהול עם חברת הניהול, וכי ממועד אכלוס הבית המשותף חברת הניהול מתחזקת הבית המשותף. בכלל זאת, מכוח הוראות התקנון המוסכם והסכם הניהול, גובה חברת הניהול מבעלי הדירות בבית המשותף חלקם היחסי בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, לרבות הפקדת פקדונות של בעלי הדירות להבטחת ביצוע התשלומים על ידם לחברת הניהול (ראו גם: סעיפים 10.7.3, 10.7.5, 10.8, 10.13 לתקנון המוסכם). כלשון סעיף 6.1 להסכם הניהול "הקונה [בעל דירה] מתחייב לשלם לחברת הניהול את חלקו המשוער בהוצאות, בהתאם לחשבונות בכתב שיוגשו לו על ידי חברת הניהול" (ראו גם: סעיפים 7.1-6.2 להסכם הניהול).

25. עוד מסדירות הוראות התקנון המוסכם אופן סיום ההתקשרות עם חברת הניהול, שעיקרה הודעה בכתב של 70% מבעלי הזכויות בבית המשותף על הפסקת ההתקשרות, מועד כניסתה לתוקף, וכן סיג לעניין מתן שירות חיוני ופניה למפקח על רישום מקרקעין להכרעתו בעניין זה (סעיפים 10.9-10.10 לתקנון המוסכם; ראו גם: סעיפים 8-11 להסכם הניהול בהתייחס לתקופת ההסכם והפסקת ההתקשרות עם חברת הניהול). זאת, כנתמך אף בתגובת המשיבים, לפיה הגורם האמון על החלפת חברת הניהול הם בעלי הדירות בבית המשותף. כלשונם, בהתייחס לניהול ולביצוע השירותים הנעשה על ידי חברת נתון אנדרומדה ניהול בע"מ, "חברת הניהול כפתה על בעלי הדירות את חילופי חברת הניהול, ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות וללא כל החלטה כדין של בעלי הדירות באסיפה כללית של בעלי הדירות" (סעיף 24 לתגובה מיום 21.11.2023).

26. בנסיבות אלה, דרך פעולת המשיבים, כאמור בהודעתם בכתב מיום 31.10.2023, המורה לבעלי הדירות בבית המשותף "להעביר החל מחודש נובמבר את דמי הניהול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1364/2023
מס' בקשה: 5/1365/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החודשיים לחשבון הנציגות שפתחנו לצורך זה", וכי החל ממועד זה "השירותים יינתנו בהשוואה לסל שירותים שהיה נהוג בתחילת 2023", עומדת בסתירה, לכאורה, להוראות התקנון המוסכם ולהוראות הסכם ניהול, הן לעניין חובת תשלום הוצאות החזקה וניהול במישרין לחברת הניהול, הן לעניין מנגנון סיום ההתקשרות עם חברת הניהול. הסתמכות המשיבים על הוראת סעיף 10.6.9 לתקנון המוסכם, לפיו "ניהול כספי הבית יהיה בידי מי שהנציגות תקבע", מכוחה כנטען רשאית 'הנציגות הכוללת' להורות בכל עת כי ניהול החזקת הרכוש המשותף ייעשה על ידה, תוך גביית חלקם היחסי של בעלי הדירות בהוצאות החזקה והניהול לקופת הנציגות, מוקשית בעיניי ובזהירות הראויה אף עולה כדי שגגה, לכאורה. זאת, משבהתאם להוראת סעיף 11.12 לתקנון המוסכם "הנציגויות ינהלו את הבית המשותף באמצעות חברת הניהול". כך, כפי מצב הדברים בפועל ממועד אכלוס הבית המשותף לפני כשני עשורים עד היום, עת ניהול הבית המשותף הופקד בידי חברת הניהול, אשר הוסיפה וחתמה על הסמכי ניהול פרטניים עם כלל בעלי הדירות. ללמדנו, שאלה הראויה לדיון וסיכויי המבקשים להצליח בה במסגרת בירור ההליך העיקרי.

27. אשר למאזן הנוחות, סבורני כי אף הוא נוטה לטובת המבקשים. הפסקת העברת חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף לחברת הניהול, וגביית כספים אלה מבעלי הדירות על ידי המשיבים - לכאורה, בניגוד להוראות התקנון המוסכם, להוראות הסכם הניהול ולנהוג מזה שני עשורים - עלולה להביא להפסקת מתן שירותי ניהול והחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף על ידי חברת הניהול, תוך גרימת נזקים לרכוש המשותף, קניינים של בעלי הדירות בבית המשותף ובכללם המבקשים. בתוך כך, עלולה דרך פעולה זו לגרום לאי סדרים ולכאוס רבתי בניהול הבית המשותף, פרויקט יוקרתי הכולל מאות דירות, על מתקניו ומערכותיו הרבות, שבצדם הוצאות החזקה וניהול של מאות שקלים בחודש. לא זו אף זו, דרך פעולת המשיבים כאמור מעמידה את בעלי הדירות בבית המשותף ובכללם המבקשים בחשיפה להפרת חוזה, על השלכותיה לרבות הכספיות במכלול נסיבות העניין. לעומת זאת, הנזק הצפוי למשיבים בשל מתן צו המניעה הזמני הוא נזק כספי בלבד הניתן לריפוי בפיצוי כספי הולם. אוסיף,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1364/2023
מס' בקשה: 5/1365/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כי לא נטען על ידי המשיבים וממילא לא הוכח לפניי קיומו של סעד אחר אשר פגיעתו במשיבים קלה יותר.

28. אשר לשיקולים שביושר, סבורני כי אלה מצויים בצדם של המבקשים. זאת, משסבורני כי התנהלות הנתבעים עולה אף כדי חוסר תום לב, לרבות לנוכח התביעה שהוגשה, בין היתר, על ידי המשיב 1 ו'הנציגות הכוללת', המתבררת לפני חברתי, בגדרה עתרו, בין היתר, לסעד הצהרתי בדבר בטלות הסכם הניהול עם חברת הניהול והפסקת ההתקשרות עמה בחלוף 3 חודשים ממועד מתן פסק הדין או קודם לכן על פי החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. ללמדנו כי בדרך פעולת המשיבים, כאמור בהודעה בכתב מיום 31.10.2023, ביקשו המשיבים לאיין בירור המחלוקות מושא תביעה זו, על דרך של הפסקת ההתקשרות עם חברת הניהול דה-פקטו, עם הפסקת העברת התשלומים לידה הדרושים למתן שירותיה בהתאם לתקנון המוסכם ולהסכם הניהול.

29. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי מתקיימים התנאים למתן צו המניעה הזמני כמבוקש, וכך הנני להורות.

סוף דבר

30. דין הבקשה להתקבל.

31. ניתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לגבות כספים מבעלי הדירות בבית המשותף לצורכי החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, ולעכב בידיהם או בידי מי מטעמם כספים אלה. כפועל יוצא, יעבירו המשיבים הכספים שגבו מבעלי הדירות בבית המשותף בהתאם להודעה מיום 31.10.2023 לחברת הניהול, בתוך 14 ימים מהיום.

32. בהתאם להוראות תקנה 96 לתקנות סדר הדין האזרחי, הנני להורות כי תנאי לתחולת צו המניעה הזמני הוא הפקדת ערובה בסך של 15,000 ש"ח, לפיצוי המשיבים בשל כל נזק שייגרם להם כתוצאה ממתן צו המניעה הזמני. הערובה תופקד עד ליום 17.12.2023.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1364/2023
מס' בקשה: 5/1365/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. כתב תביעה יוגש בתוך 7 ימים מהיום.

34. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי ובהלכה הפסוקה, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן קבלת הבקשה, לאחר התקיים דיון לבירורה, ובהתחשב בהוצאות שנדרשו למבקשים כפי שהוכחו לפניי כנתמך בהסכם שכר טרחה שהוגש לעיוני, הנני להורות חיוב המשיבים, ביחד ולחוד, לשלם למבקשים הוצאות משפט בסך של 15,000 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט כסלו תשפ"ד, 12 דצמבר 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו